Aracelí REINOSO
Oficina de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Villa Mercedes 16 de diciembre de 2022

VISTO:

El **CUDAP:EXP-UVM N°: 001332/2022**, mediante el cual Secretaría General propone otorgar atribuciones al Rector de la UNViMe para resolver las rectificaciones de actos administrativos del Consejo Superior emitidos con errores involuntarios; y

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

CONSIDERANDO:

Que en sesión del Consejo Superior (C.S.) de fecha 31 de agosto del corriente año, Consejeros Superiores expresaron su inquietud sobre la pertinencia del procedimiento administrativo seguido para rectificar los actos administrativos emanados de ese Cuerpo que, por causas relacionadas con el error humano, no reflejan completamente lo aprobado por el Consejo; es decir, el dictamen aprobado que consta en el expediente respectivo.

Que en caso de los errores previamente citados, corresponde que los actos administrativos en cuestión sean rectificados mediante nuevo acto administrativo rectificatorio.

Que en virtud del principio de que cada acto administrativo puede ser rectificado, modificado o dejado sin efecto sólo por la autoridad que lo emitió, o una de rango superior, en las ocasiones en que se han detectado incidentes de este tipo con actos administrativos emanados del Consejo Superior, hasta la fecha han sido llevados a ese Cuerpo para que autorice la emisión de acto administrativo rectificatorio.

Mg. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Que como se señala op cit, en la sesión del 31 de agosto del corriente año, frente a una solicitud de autorización de acto rectificatorio, Consejeros Superiores manifestaron que sería importante estudiar la posibilidad de que no sea necesario hacer volver a ese Cuerpo tales situaciones.

Que Secretaría General considera que esto agilizaría el funcionamiento tanto del Consejo Superior como de la Secretaría General, de la cual depende el Departamento de Despacho de la Universidad, por lo que propone que el Consejo Superior delegue en el Rector de la Universidad Nacional de Villa Mercedes la atribución de resolver la RECTIFICACIÓN de los actos administrativos del C.S. emitidos con errores, por pedido de la Secretaría General, en su carácter de Secretaría del Cuerpo.

Mg. Gastón Gabriel GARIAUDE
Secretario General
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Que dicha atribución es exclusiva para los actos rectificatorios, no siendo válida para modificaciones ni derogaciones de actos administrativos que reflejan las decisiones del Consejo Superior.

Cpde. ORDENANZA C.S. Nº 16/2022

Aracelí REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Que el Rector toma conocimiento de la propuesta y remite a Asesoría Legal y Técnica para que emita opinión, y en caso de ser favorable elabore anteproyecto y lo remita al Consejo Superior.

Que Asesoría Legal y Técnica evalúa la propuesta y expresa las consideraciones jurídicas pertinentes, entendiendo que el CONSEJO SUPERIOR podría delegar al RECTOR la competencia para dictar actos administrativos que tengan por objetos rectificar errores materiales.

Que la rectificación ocurre cuando el instrumento material del acto administrativo debió expresar algo, e inadvertidamente expresó otra cosa; o la voluntad real del órgano fue una, y la expresión externa de su voluntad consignó, sin quererlo, otra. Que también puede requerirse rectificación cuando aparecen errores de transcripción en las actas u otra documentación administrativa de la que se valga la redacción del acto administrativo, y que difiera con respecto del texto proporcionado.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Que la Comisión Asesora de Interpretación y Reglamento y Asuntos Varios trata la propuesta y recomienda al Consejo Superior "*Delegar al Señor Rector la facultad de rectificar errores materiales de los actos administrativos emanados del Consejo Superior, siempre que la rectificación sea conforme a lo decidido por el Cuerpo y de acuerdo a las constancias que obran en el Expediente*".

Que el Consejo Superior, en su sesión de fecha 02 de noviembre de 2022 considera necesario volver a tratar el expediente en la Comisión de Interpretación y Reglamento y Asuntos Varios.

Dr David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Que Asesoría Legal y Técnica observa que se ha omitido adjuntar, junto al dictamen de dicha Asesoría, una propuesta de anteproyecto de Ordenanza.

Que el mismo se eleva por ACTU-UVM:687/2022la que se adjunta al presente expediente.

Que la Comisión de Interpretación, Reglamento y Asuntos Varios toma conocimiento de los cambios habidos en el Expediente, y ratifica el dictamen emitido con fecha 27 de octubre de 2022.

Mg. Gastón Gabriel GARIALDE
Secretario General
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Que el Consejo Superior, en su sesión del día 23 de noviembre de 2022 hace suyo el dictamen de la Comisión Asesora, y aprueba el anteproyecto adjuntado al expediente.

Que Departamento de Despacho realiza el acto Administrativo de acuerdo al anteproyecto adjunto en el presente.

Por ello y en uso de sus atribuciones.

Cpde. ORDENANZA C.S. Nº 16/2022

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MERCEDES
ORDENA

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

ARTÍCULO 1°: DELEGAR en el Rector de la Universidad Nacional de Villa Mercedes la facultad de rectificar errores materiales de los actos administrativos emanados del Consejo Superior, siempre que la rectificación sea conforme a lo decidido por el Cuerpo y de acuerdo a las constancias que obran en el Expediente.

ARTÍCULO 2°: ESTABLECER que dicha facultad es restrictiva para los actos rectificatorios de errores materiales; no siendo válida para modificaciones ni derogaciones de actos administrativos que reflejen las decisiones del Consejo Superior.

ARTÍCULO 3°: Notifíquese, publíquese, insértese en el Libro de Ordenanzas del Consejo Superior y Archívese.

ORDENANZA C.S. Nº 16/2022

Mg. Gastón Gabriel GARIALDE
Secretario General
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Dr. David RIVAROLA
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes